

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7022/2538

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์อินเตอร์เครดิต

แอนด์ทริสต์ จำกัด

โจทก์

นางสาว รัชดา จำปาเครือ กับพวก

จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 118

จำเลยที่2และที่3เป็นผู้ค้าประกันการเช่าซื้อรถยนต์ของจำเลยที่1ต่อโจทก์ สัญญาค้ำประกันดังกล่าวทำขึ้นเป็นฉบับเดียวเมื่อบัญชีอัตราดอกเบี้ยท้ายประมวลรัษฎากรหมวด6ข้อ17เรื่องค้ำประกันมิได้กำหนดไว้ว่าจะต้องปิดดอกเบี้ยคนละ10บาทแม้ตามสัญญาค้ำประกันจะมีจำเลยที่2และที่3เป็นผู้ลงลายมือชื่อค้ำประกัน2คนแต่ก็เป็นการค้ำประกันในหนี้รายเดียวกันสัญญาฉบับเดียวกันการที่ปิดดอกเบี้ยไว้ในสัญญาค้ำประกันดังกล่าว10บาทเป็นการถูกต้องครบถ้วนจึงรับฟังสัญญาค้ำประกันดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานได้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2534 จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ยี่ห้อฮิซุซึไปจากโจทก์ในราคา215,604 บาท ตกลงผ่อนชำระค่าเช่าซื้อ 36 งวด งวดละ5,989 บาท จำเลยที่ 2 และที่ 3 เข้าค้ำประกันยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม หลังจากทำสัญญาเช่าซื้อแล้ว จำเลยที่ 1 ไม่ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อแก่โจทก์เลย โจทก์ทวงถามจำเลยทั้งสามเพิกเฉยสัญญาเช่าจึงสิ้นสุดลง จำเลยที่ 1 มีหน้าที่ต้องส่งมอบ

รถยนต์ที่เข้าซื้อคืนโจทก์พร้อมชำระค่าเสียหาย แต่จำเลยที่ 1 ไม่ส่งมอบรถคืน ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันส่งมอบรถยนต์ที่เข้าซื้อคืนโจทก์ พร้อมชำระค่าเสียหายเป็นเงิน 60,500 บาท และค่าขาดประโยชน์เดือนละ 5,500 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะส่งมอบรถยนต์คันที่เข้าซื้อคืนหรือใช้ราคาหากส่งมอบไม่ได้ให้ใช้ราคาเป็นเงิน 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระราคาเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสามขาดนัดยื่นคำให้การ จำเลยที่ 1 และที่ 3 ขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ส่งมอบรถยนต์หมายเลขทะเบียน 2ห-6124 กรุงเทพมหานคร คืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ และให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าขาดประโยชน์เดือนละ 3,000 บาท แก่โจทก์นับแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2534 เป็นต้นไป จนกว่าจะส่งมอบรถยนต์คืนโจทก์หรือใช้ราคาจนครบ หากส่งมอบไม่ได้ให้ใช้ราคาเป็นเงิน 150,000 บาท คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 และที่ 3

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้จากพยานหลักฐานโจทก์ว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นผู้ค้าประกันการเข้าซื้อรถยนต์ของจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ตามสัญญาค้ำประกันเอกสารหมาย จ.5 สัญญาค้ำประกันดังกล่าวทำขึ้นเป็นฉบับเดียวโดยมีจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นผู้ค้าประกัน 2 คน และสัญญาค้ำประกันดังกล่าวปิดอากรแสตมป์ไว้ 10 บาท มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าจะรับฟังสัญญาค้ำประกันดังกล่าว

เป็นพยานหลักฐานในคดีนี้ได้หรือไม่ในข้อนี้เห็นว่า บัญชีอัตราอากรแสตมป์ท้าย
ประมวลรัษฎากรหมวด 6 ข้อ 17 เรื่อง คำประกัน กำหนดไว้ว่า "สัญญาคำประกัน
สำหรับจำนวนเงินเกิน 10,000 บาท ผู้คำประกันต้องปิดอากรแสตมป์ 10
บาท" บทบัญญัติดังกล่าวมิได้กำหนดไว้ว่าจะต้องปิดอากรแสตมป์คนละ 10 บาทแม้
ตามสัญญาคำประกันเอกสารหมาย จ.5 จะมีจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นผู้ลงลายมือชื่อคำ
ประกัน 2 คน แต่ก็เป็นการค้าประกันในหนี้รายเดียวกัน สัญญาฉบับเดียวกัน การที่
ปิดอากรแสตมป์ไว้ในสัญญาคำประกันดังกล่าว 10 บาท เป็นการถูกต้องครบถ้วน
แล้วจึงรับฟังสัญญาคำประกันดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานในคดีนี้ได้ทั้งสอง
วินิจฉัยมานั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาโจทก์ในส่วนนี้ฟังขึ้น

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 จะต้องรับผิดชอบโจทก์หรือไม่
ในข้อนี้ศาลล่างทั้งสองยังไม่ได้วินิจฉัย ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยให้โดยไม่จำเป็นต้อง
ย้อนไปให้ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยก่อนซึ่งเมื่อพิเคราะห์ตามสัญญาคำประกันเอกสาร
หมาย จ.5 ประกอบคำเบิกความของนายนพดล ธรรมบุตรแล้ว ฟังได้ว่า จำเลยที่ 2
และที่ 3 คำประกันนี้ตามสัญญาเช่าซื้อของจำเลยที่ 1 โดยยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้
ร่วมกับจำเลยที่ 1 จริง จำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ด้วย"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ด้วย
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สันติ ทักราล-อุดม มั่งมีดี-สวรรค์ ศักดารักษ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ